

08

宪法学

宪法实施与监督

宪法怎样落实，规范中的问题怎样纠正？

公安专业一年级 · 两学时

从前七讲走向一个新问题

已经学过宪法规定什么，现在追问怎样落实。

宪法的效力

最高法律效力
怎样体现于立法？

基本权利

权利要求
怎样进入具体制度？

国家机构

不同机关
怎样履职与监督？

本讲要做到：解释一次落实动作，读懂一次审查，区分两类问题。

案例甲：先看被质疑的规定

阅读甲卡，先判断对象与影响。

报告节录

有的**地方性法规**规定，开锁、公章刻制、信托寄卖、金银首饰加工、废旧金属收购等特种行业从业人员利用该行业便利进行违法活动受过行政或刑事处罚的，**终身不得从事该行业**。有公民对此规定提出审查建议。

2021 年备案审查报告

被质疑的是什么？这项限制希望维护什么利益，又会带来什么影响？

任务一：法律怎样落实宪法要求？

并读三处条文，完成学生材料一。

宪法第 46 条第 1 款

中华人民共和国公民有受教育的权利和义务。

教育法第 1 条

为了发展教育事业，提高全民族的素质，促进社会主义物质文明和精神文明建设，根据宪法，制定本法。

教育法第 9 条第 2 款

公民不分民族、种族、性别、职业、财产状况、宗教信仰等，依法享有平等的受教育机会。

先作答：宪法确认了什么？教育法进一步写出了什么？

讲评：把权利要求展开为制度

同一项权利，在不同规范中怎样表达？

宪法确认

公民有受教育的权利和义务。

宪法自身已经具有最高法律效力。

教育法具体展开

根据宪法制定。

在教育领域进一步规定平等的受教育机会。

通过立法落实宪法，是实施的一种方式。

解释、修改、监督各解决什么问题？

先分任务，再找承担任务的机关。

解释

现有宪法规定
应当怎样理解？

修改

宪法文本
需要怎样改变？

监督

宪法要求是否落实？
问题怎样发现和纠正？

课堂上的条文分析，也要与有权机关正式行使职权相区分。

任务一：把工作交给相应的主体

查学生材料二，先填写主体和条号。

要做的事	相应主体	条文依据
修改宪法文本	请填写	请定位
正式行使宪法解释职权	请填写	请定位
监督宪法实施	可填两个主体	请定位
承担推动实施、开展解释等相关工作	请填写	请定位

讲评：职权与工作职责分别定位

同样涉及宪法，承担的任务和法律地位仍需分别核对。

主体	本课对应任务	依据
全国人大	修改宪法；监督宪法实施	宪法 第 62、 64 条
全国人大常委会	解释宪法；监督宪法实施	宪法 第 67 条
宪法和法律委员会	推动实施、开展解释、推进合宪性审查等工作	全国人大组织法 第 39 条

专门委员会承担相关工作，不能直接等同于常委会作出最终决定。

宪法实施发生在日常立法和履职中

监督为宪法要求的落实提供保障。

依宪立法

法律把宪法要求
展开为具体制度。

机关履职

国家机关按照
宪法规定的职责活动。

监督保障

发现实施中的问题，
依法推动纠正。

这些是本课选取的观察角度，宪法实施贯穿国家与社会生活。

第一学时：把两件事说清楚

先口头回答，再进入案例的审查理由。

01 举出教育法落实受教育权的一项内容。

02 说出宪法解释与宪法修改分别由谁行使。

03 带着问题进入第二学时：从业限制应当怎样判断？

案例乙：报告怎样说明审查理由？

阅读乙卡，保留理由中的条件。

报告节录

我们审查认为，地方性法规对某些特种行业设定较为严格的从业资格条件，对维护公共安全有积极作用，但在**法律、行政法规没有规定从业限制的领域**，地方性法规作出相关从业限制规定时，**不宜规定“终身禁止”**，建议制定机关调整完善相关规定。

2021 年备案审查报告；“我们”指报告者法工委

报告是否认可公共安全目的？它对地方性法规的限制附了什么条件？

讲评：完整读出理由的三个部分

目的、条件和措施，需要连起来判断。

肯定的部分

较严格的从业资格
对维护公共安全
有积极作用。

分析的条件

在法律、行政法规
没有规定从业限制
的领域。

提出的意见

地方性法规
不宜规定终身禁止，
建议调整完善。

课堂联系：依据宪法第 42 条，可进一步讨论从业机会与劳动权。

案例丙：最后发生了什么？

阅读丙卡，完成案例四格表。

报告节录

经沟通，制定机关**已对相关规定作出修改调整。**

2021 年备案审查报告中的处理结果

谁完成了修改？这句话足以证明整部法规被撤销或正式宣告违宪吗？

讲评：把事实、理由、动作和结果接起来

每一个判断都能回到刚才的三段材料。

四格记录	依据材料能够确定的内容
规范对象	地方性法规对特定从业人员设置终身禁业。
审查理由	法律、行政法规未设从业限制的领域，地方性法规不宜规定终身禁止。
主体与动作	公民提建议；法工委在报告中提出调整意见；制定机关修改。
实际结果	相关规定已修改调整；具体修后条文未公布。

“经沟通” 没有明示具体沟通者；报告也未记载正式违宪宣告。

换一处条文：合宪性问题何时处理？

《立法法》第 58 条要求提出法律案时提交草案及说明。

条文节录

法律草案的说明应当包括制定或者修改法律的必要性、可行性和主要内容，**涉及合宪性问题的相关意见**以及起草过程中对重大分歧意见的协调处理情况。

《立法法》第 58 条关于草案说明的规定

这项要求发生在法律公布之前，还是公布后的备案环节？

讲评：合宪性审查与备案审查怎样联系？

审查标准、法定对象和发生时点都要看。

合宪性审查

看是否符合宪法的规定、原则和精神。

法律草案阶段也可能处理合宪性问题。

备案审查

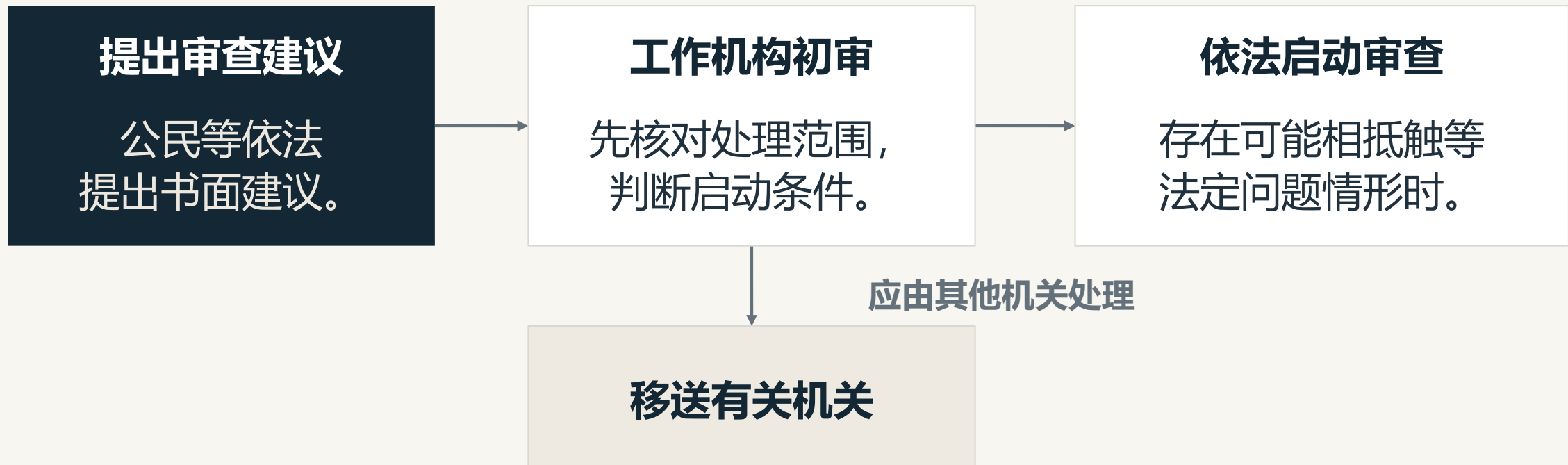
依法定对象与职权开展。

可涉及合宪性，也涉及上位法、权限、程序等问题。

备案审查可能涉及合宪性问题；两者不能互换名称。

提出建议后，还要经过哪些判断？

以向全国人大常委会提出地方性法规审查建议为例；现行政程序教学概括。



本图展示经初审进入审查的一支；另有主动审查、专项审查等方式。

审查意见怎样走向实际纠正？

需要纠正的规范，后续处理仍有不同路径。



提出意见、承诺调整、实际修改，各是不同状态。

任务三：建议已经提交，决定就撤销了吗？

以下为教学虚构，与前述真实案例无对应关系。

甲：地方性法规条款

某省人大常委会制定的法规，对一类曾受处罚的人员设置从业限制。

乙：具体行政决定

某行政机关依据甲条款，对李某作出不予许可的书面决定。

给定事实：李某已就甲提交审查建议，尚无处理结果；题目未给完整条文和事实。

分别写出甲、乙的问题对象和制度入口，再判断乙是否已被撤销。

讲评：两个对象，分别查找制度入口

先说明能够确定的判断，再指出还缺哪些事实。

甲：规范问题

查地方性法规的审查建议、审查与处理制度。

依据：立法法第 110—113 条。

乙：具体行为问题

另查行为的事实、权限、程序及法定救济。

提出针对甲的建议，不等于作出撤销乙的决定。

能够确定：对象不同，提交建议不会自动撤销具体决定。

课末三句：用自己的话补全

先口头回答；也可作为课后回顾。

01 宪法可以通过_____落实。

02 本讲案例审查的是_____。

03 报告中的“修改调整”证明_____。

把八讲连起来：规定、落实与保障

前七讲认识国家与权利，第八讲观察它们怎样落实。

01 依宪立法、机关履职等活动落实宪法要求。

02 本案审查地方性法规中的从业限制规定。

03 报告证明相关规定已经修改调整。

课后：选一部法律，找到“根据宪法”，说明一项具体制度联系。

查读附页：法律与制度依据

点击来源名称可打开网页；具体位置也保存在教师备注。

中华人民共和国宪法

序言；第 5、42、46、62、64、67 条

中华人民共和国教育法

第 1、9 条；全国人大组织法第 39 条另见本页备注

中华人民共和国立法法

第 5、23、36、58、110—115 条

关于完善和加强备案审查制度的决定

2023 年 12 月 29 日通过；第 5、6、9、11、13—15 项

查读附页：主案例与配套材料

报告事实、课堂分析和假设练习各有明确出处。

2021年备案审查报告：公报扫描镜像

《全国人大常委会公报》2022年第1号，第244—249页；主案第246页

中国人大网2025年官方案例回顾

第四部分第7项；与原公报段落对读

本课配套：条文、案例卡与参考答案

学生材料任务一至三；案例甲、乙、丙；教师讲评与参考答案